



13° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 02209-2022-0-1817-JR-CO-13
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : RENGIFO SANTANDER, JUAN PABLO
ESPECIALISTA : ORMEÑO RUIZ MIRELLA DENISSE
DEMANDADO : SAN FELIPE EXPRES'S S.A. ,
SOTOMAYOR SALAS, AIMEE MARIA MERCEDES
DEMANDANTE : MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.- MODASA ,

Resolución Nro. Ocho. -

Miraflores, diez de octubre

Del dos mil veinticinco. –

Dando cuenta. A los **Escritos N° 196158-2025 y 198287-2025** presentados por la parte demandante. Al principal y otrosíes, con el reintegro (S/6,252.50) y el certificado de cargas y gravámenes del inmueble sublitis que se adjuntan: Téngase por **cumplido lo ordenado por resolución número 07**, y , con la solicitud de convocatoria a remate judicial que se efectúa, y **ATENDIENDO: PRIMERO:** Que mediante resolución número 06, se aprobó la tasación comercial del inmueble hipotecado inscrito en la Partida N° 04003612 de la Oficina Registral de Iquitos, en la suma de **US\$896,800.00** dólares americanos. **SEGUNDO:** Que, a través de la Ley N° **32297** publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229, **Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo.** Entre los diversos artículos que han sido modificados en la ley **30229** figuran los artículos 1, 12, 13, 15, y 16 que se detallan a continuación:

“Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos **a cargo de Martillero Público hábil**, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales.

[...]

Artículo 12. Condiciones para remate por internet

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

[...]

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, **nombrando al Martillero Público en forma correlativa.**

[...]

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá que el remate se realice de manera presencial o la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por Martillero Público hábil, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

Artículo 13. Ausencia de ofertas

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, **el Martillero Público a cargo lo declara desierto.** En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

[...]

Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

[...]

b) Publicidad de convocatoria. [...]

Adicionalmente, **el Martillero Público**, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

[...].

Artículo 16. Adjudicación

[...]

Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de honorarios al Martillero Público, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil **autenticado por el Martillero Público** o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente”.

TERCERO: Que, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley **30229** y que han sido expuestas precedentemente, la figura del Martillero Público (**Órgano de Auxilio Judicial**) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos (**REMAJU**) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del Martillero Público hábil quien se encargara entre otros aspectos; **i)** declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; **ii)** efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, **iii)** autenticar el certificado de postor ganador; para

lo cual deberá inscribirse en el Registro Administrativo de la Sunarp y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

CUARTO: Dicho esto y teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, todas vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

QUINTO: En tal sentido, conforme al estado del proceso **—etapa de ejecución forzada—** de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731 del Código Procesal Civil y verificándose que dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12° de la **Ley N° 30229** modificados por la ley 32297 de fecha 11 de abril de 2025 y Artículo 13^{o1} del Reglamento de la citada Ley.

SEXTO: El artículo 13 de la Ley N° 30229, modificado por la ley 32297 de fecha 11 de abril de 2025, refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de

¹ **Artículo 13.- procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en merito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres [3] días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

SETIMO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya, por lo tanto;

Por estos fundamentos, **se resuelve:**

- 1. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

➤ **PREDIO RUSTICO, DEN PARCELA N° 12 UBIC. SEC. CARRETERA IQUITOS – NAUTA KM 65.5, AREA HA 23 HAS 6,000 M2. U.C. 34842 – DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO.**

- 2.** En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

- Inmueble ubicado en **PREDIO RUSTICO, DEN PARCELA N° 12 UBIC. SEC. CARRETERA IQUITOS – NAUTA KM 65.5, AREA HA 23 HAS 6,000 M2. U.C. 34842 – DISTRITO DE IQUITOS PROVINCIA DE MAYNAS Y DEPARTAMENTO DE LORETO**, inscrito en la Partida Electrónica N° **04003612** de los Registros Públicos de Iquitos.

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- **Asiento N° D00001** de la Partida Electrónica N° **04003612** de los Registros Públicos de Iquitos: **HIPOTECA**, constituida por AIMEE MARIA MERCEDES SOTOMAYOR SALAS, a favor de **EDPYME ACCESOR CREDITICIO S.A** hasta por la suma de USD 1'003,000.00 dólares americanos, según consta de la Escritura Pública de fecha 30/01/2019 otorgada ante Notario Público Carlos Antonio Herrera Carrera, inscrita el 12/03/2019.
- **Asiento N° D00002** de la Partida Electrónica N° **04003612** de los Registros Públicos de Iquitos: **HIPOTECA**, constituida por AIMEE MARIA MERCEDES SOTOMAYOR SALAS, a favor de **MOTORES DIESEL ANDINOS SA** hasta por la suma de USD 878,131.00 dólares americanos, según consta de la Escritura Pública de fecha 01/03/2019 otorgada ante Notario Público Fermín Antonio Rosales Sepulveda, inscrita el 06/12/2019.
- **Asiento N° D00003** de la Partida Electrónica N° **04003612** de los Registros Públicos de Iquitos: **CESION DE CREDITO HIPOTECARIO** de la hipoteca inscrita en el asiento D00001 a favor de **MOTORES DIESEL ANDINOS SA**, según consta de la Escritura Pública del 28/02/2020 ante Notario Público Carlos Antonio Herrera Carrera, inscrita el 27/10/2020.

C. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

- La Tasación en autos asciende a la suma de **US\$ 896,800.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS)**; debiendo tenerse como base las siguientes posturas:
 - ✓ **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$.597,866.67 dólares americanos.**
 - ✓ **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria

inmediata anterior ascendente a **US\$.508,186.67 dólares americanos.**

- ✓ **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$.431,958. dólares americanos.**

D. OBLAJE:

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación, conforme el artículo 17^{o2} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

E. PUBLICACIÓN:

Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo y **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis;

- 3. ASIMISMO:** conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFIQUESE** a los **ejecutados** y a los **Terceros Ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución y escritos respectivo.

- 4. POR ULTIMO** al amparo de lo contemplado en el **Artículo 155-I** de la Ley Orgánica del Poder Judicial³, en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el poder judicial postal; en tal virtud,

² **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se obla se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de obla, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de obla, correspondiente-

³ Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 de Julio del 2014.

los ejecutados al momento de apersonarse a la instancia deberán señalar su domicilio procesal (casilla postal) y domicilio procesal electrónico (casilla electrónica); bajo apercibimiento expreso de no darse curso legal a sus escritos que presenten en autos;

NOTIFIQUESE.-